



سلطة تنظيم الصفقات العمومية

ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني في مجال الطلبية العمومية

اعتمد بالمقرر رقم 00156/الوزير الأول/الصادر بتاريخ 18 فبراير 2025

مارس 2025

ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني في مجال الطلبة العمومية

يهدف اعداد هذا الميثاق إلى إعلان وتأكيد وتشجيع الانتساب الطوعي للقيم والمبادئ والقواعد الأخلاقية التي يجب أن توجه المسلكيات بشكل دائم وتنعكس في تصرفات وقرارات جميع المتدخلين في الطلبة العمومية على كل المستويات سواء كانت الإدارة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني. من خلال توقيع الميثاق، يتعهد كل واحد بالامتثال الكامل للجزء الخاص به، لتعكس مجموع الالتزامات الفردية الرغبة الجماعية في:

التحسين المستمر
والاستخدام السليم للمال
العام بهدف تحقيق الفعالية
والنجاحة التي يجب أخذها
بعين الاعتبار في مراحل
الدراسة والبرمجة وإبرام
وتنفيذ ورقابة وتنظيم
الطلبة العمومية؛

3. تشجيع تجزئة الصفقات، عند
الضرورة، والتجمعات
واستحداث محتوى محلي
لتسهيل ولوج المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة
للمشتريات العامة، من خلال
تحديد الاحتياجات بعناية وعدم
فرض الشروط والوسائل

1. السهر التام على التطبيق
الفعلي لمبادئ حرية الولوج
للطلبة العمومية، ومعاملة
المرشحين بنفس الدرجة
من المساواة، وشفافية
الإجراءات من خلال خلق
تنافس منفتح قدر الإمكان
يتجاوب مع حاجيات كل
قطاع، وتقييم حيادي للملفات
على أساس معايير
موضوعية ومن خلال مبررات
دقيقة وصریحة لاتخاذ
القرارات التي يجب أن تكون
موضوع نشر على نطاق
واسع؛

2. الاجتهاد التام من أجل

التي لا علاقة لها بطبيعة، أو بحجم الأشغال، أو بتقنية التوريدات، أو الخدمات المطلوبة؛

4. التنفيذ الفعلي لجميع الالتزامات الاجتماعية والبيئية التي يكتسي تطبيقها طابعاً عاماً والواردة في النصوص التنظيمية المعمول بها، ولا سيما تطبيق قانون العمل والقانون الاجتماعي، وكذلك جميع الالتزامات الاجتماعية والبيئية الخاصة المنصوص عليها تعاقدياً؛

5. الاحترام التام لآجال الاستدعاء والإحالة والإشهار وإيداع العروض وفتحها وتقييمها والمنح المؤقت والنهائي وتوقيع الصفقة والمصادقة عليها والإبلاغ والمراقبة والطعون والتنفيذ؛

6. إعطاء عناية مستمرة للتكوين وبناء القدرات لتطوير وتحسين المعلومات والمهارات من أجل تحسين جودة العروض وتحسين إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات؛

7. ضمان الوصول للمعلومات المتعلقة بالطلبية العمومية بشكل دائم وعلى نطاق واسع من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة ومحدّنة من شأنها اطلاع الجمهور ودعم اتخاذ القرار من طرف السلطات والشركاء والأطراف المعنية الأخرى عند الاقتضاء؛

8. الامتناع التام وفي جميع الأحوال عن:

. كل تمييز، ومحاباة، وافشاء للسرية المهنية، والابتزاز، والمراوغة، والتزوير واستخدام التزوير، واستغلال النفوذ، وأخذ المنافع بشكل غير قانوني؛

. كل عمل يمكن أن يفهم على أنه رشوة كعرض أو منح أو تلقي أو التماس أي ميزة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بهدف التأثير بغير حق على تصرفات طرف آخر أثناء منح أو تنفيذ

طلبات عمومية أو
الانخراط في أي
ممارسات احتيالية؛

• أي ممارسة للتزوير تُفهم
على أنها كل تحريف أو
اهمال أو تبديل للوقائع
بهدف التأثير على عمليات
منح أو تنفيذ صفقة
عمومية؛

• أي ممارسة تُفهم على
أنها تواطؤ أو اتفاق بين
متعهدين اثنين أو أكثر،
سواء اطلعت عليها
السلطة المتعاقدة أم لم
تطلع عليها، بهدف تثبيت
الأسعار عند مستويات
مفتعلة وغير تنافسية؛

• أي ممارسة قسرية تُفهم
على أنها عمل يهدف إلى
الحاق الضرر أو التهديد
بالحاقه بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة
بالأشخاص
بممتلكاتهم سعياً إلى
التأثير على مشاركتهم في
مسطرة إبرام الصفقة أو
التأثير على تنفيذها؛

• أي ممارسة للعرقلة
تُفهم على أنها عمل
يهدف إلى إتلاف، أو تزوير،
أو تغيير، أو إخفاء أي عنصر
من عناصر الأدلة في
التحقيق بشكل متعمد، أو
أي إعلان كاذب يتم
تقديمه للمحققين
لعرقلة عملية التحقيق
فعلياً، أو أي تهديد، أو
مضايقة، أو تخويف لأي
طرف لمنعه من متابعة
التحقيق أو الإفصاح عما
يعلمه من الأمور ذات
الصلة بالتحقيق.

• تضارب المصالح الذي
يسمح للشخص الطبيعي
أو الاعتباري الذي يتدخل،
بأي صفة كانت، في
مسطرة إبرام الصفقة
العمومية أو يوجد في
موقع يمكنه من التأثير
على النتائج، بالحصول،
بشكل مباشر أو غير
مباشر، على ميزة
تنافسية مالية، أو
اقتصادية أو يمنحه
أفضلية تنافسية غير
عادلة أو أي امتياز شخصي
آخر من طبيعته أن
يتسبب في الطعن في

9. الاعتراف باطلاعه على العقوبات الواردة في التشريعات والنصوص التنظيمية المعمول بها في حالة مخالفة هذه الأحكام، ولا سيما التدابير التأديبية وتلك المتعلقة بإلغاء العقود التي تم الحصول عليها نتيجة لأعمال الرشوة وإعادة جميع المبالغ المسددة المتعلقة بها وكذلك العقوبات الجنائية التي يمكن للقاضي فرضها في حالة ثبوت أعمال رشوة.

حياد أو استقلالية العملية في سياق إجراءات الابرار؛

• أي ممارسة تعسفية للطعون من أجل تمديد وإعاقة عملية المنافسة أو عرقلة غير مبررة لمنح عقود الطلابة العمومية.

9. الالتزام بالنصوص القانونية، في جميع الظروف، بواسطة التقيد الدائم بالقواعد والإجراءات وبالوفاء بالالتزامات التعاقدية بمهنية ومسؤولية ودقة وسرعة وتحلي بأقصى قدر من العناية بجودة العمل وفقاً للشروط والمعايير المطلوبة.

10. التحلي بالمسؤولية وبالواجب والتصرف بحسن نية، كل بالنسبة للهيئة التي يمثلها، وكضامن للصورة الإيجابية التي يجب أن تنعكس وجو الثقة الذي يجب ترسيخه من خلال السلوك الأخلاقي، واحترام روح النصوص الوطنية والدولية والممارسات الجيدة التي تقع على عاتقه مسؤولية تجسيدها؛



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice



AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS

CHARTRE D'ETHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Adopté par arrêté n° 00156/PM/ du 18 février 2025

Mars 2025

CHARTRE D'ETHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

La présente Charte a pour objet de proclamer, de confirmer et de susciter l'adhésion volontaire aux valeurs, principes et règles éthiques qui doivent guider en permanence les comportements et se traduire dans les actes et décisions de tous les intervenants de la commande publique à quelque niveau que ce soit de l'administration, du secteur privé et de la société civile. Par sa signature, chacun s'engage à se conformer pleinement à toute partie de la Charte qui lui est applicable, pour que la somme des engagements individuels consacre une volonté collective de :

1. Veiller strictement à la mise en œuvre effective des principes de libre accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures par une mise en concurrence adaptée à chaque domaine et aussi ouverte que possible, par une appréciation neutre des dossiers, fondée sur des critères objectifs de sélection et par une motivation précise et expresse des décisions qui devront faire l'objet d'une large publication ;
2. S'appliquer rigoureusement à l'amélioration continue et à la bonne utilisation des deniers publics en vue de l'efficacité et de l'efficience dont il faut tenir compte dans les phases d'études, de programmation, de passation, d'exécution, de contrôle et de régulation de la commande publique ;
3. Encourager fortement l'allotissement si nécessaire, les associations et le contenu local pour faciliter l'accès de la commande publique notamment aux

petites et moyennes entreprises en déterminant avec minutie les besoins et en ne requérant que des moyens liés à la nature, à la technicité et au volume des travaux, fournitures ou prestations ;

4. Mettre en œuvre concrètement toutes les obligations sociales et environnementales d'application générale prévues par la réglementation en vigueur, notamment l'application du droit du travail et du droit social, et toutes les obligations sociales et environnementales spécifiques prévues contractuellement ;
5. Respecter de manière scrupuleuse et vérifiable les délais de convocation, de transmission, de publicité, de soumission, d'ouverture des plis, d'évaluation, d'attribution provisoire et définitive, de signature, d'approbation, de notification, de contrôle, de recours et d'exécution ;
6. Porter une attention soutenue à la formation et au renforcement des

capacités pour le développement et la mise à jour des connaissances et des compétences pour améliorer la qualité des soumissions et la performance des processus de passation et d'exécution ;

7. Garantir en permanence un large accès à l'information sur la commande publique à travers la mise à disposition de données exactes, exhaustives et actuelles de nature à éclairer le public et à soutenir, le cas échéant, le processus décisionnel des autorités, des partenaires et des autres parties prenantes ;
8. S'abstenir totalement et à tout moment de :
 - 8.1. Toute discrimination, favoritisme, violation du secret professionnel, concussion, prévarication, faux et usage de faux, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt ;
 - 8.2. Tout acte de corruption entendu notamment comme le fait de proposer, donner,

recevoir ou solliciter, directement ou indirectement, un quelconque avantage dans le but d'influencer indûment les actions d'une autre partie au cours de l'attribution ou de l'exécution d'une commande publique ou de se livrer à toutes manœuvres frauduleuses;

8.3. Toute manœuvre frauduleuse entendue comme toute déformation, omission ou dénaturation des faits visant à influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché public;

8.4. Toute manœuvre collusive entendue comme tout système ou un arrangement entre deux soumissionnaires ou plus, l'autorité contractante en étant informée ou non, destiné à fixer les prix à des niveaux artificiels et non concurrentiels ;

8.5. Toute manœuvre coercitive entendue comme tous les préjudices ou menaces de préjudices

portés directement ou indirectement à des personnes ou à leurs biens en vue d'influer sur leur participation au processus de passation des marchés ou d'affecter l'exécution du marché ;

8.6. Toute manœuvre obstructionniste entendue comme tout acte visant à détruire, falsifier, altérer ou dissimuler délibérément tout élément de preuve dans une enquête, toute fausse déclaration faite aux enquêteurs pour entraver concrètement une enquête, toute menace, harcèlement ou intimidation d'une quelconque partie pour l'empêcher de poursuivre une enquête ou de divulguer ce qu'elle sait sur des questions intéressant une enquête ;

8.7. Tout conflit d'intérêts entendu comme toute situation dans laquelle une personne physique ou morale qui intervient dans la procédure

de passation de la commande publique ou est en mesure d'en influencer les résultats a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un avantage compétitif inéquitable ou tout autre avantage personnel de nature à mettre en cause sa neutralité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation ;

8.8. Tout exercice abusif de recours dilatoires destinés à entraver le processus de concurrence ou à bloquer inutilement l'attribution des contrats de la commande publique.

9. Rester en toutes circonstances dans la légalité en se conformant, à chaque fois, aux règles et procédures et en s'acquittant des obligations contractuelles avec professionnalisme, responsabilité, rigueur, célérité et un maximum de diligence pour un travail de qualité selon les conditions et les

normes requises ;

10. Être redevable et se considérer en toute bonne foi, chacun pour l'organe représenté, comme le garant de l'image positive qu'il faut donner et du climat de confiance qu'il convient d'instaurer par un comportement déontologique, par le respect de l'esprit et de la lettre des textes nationaux et internationaux et par les bonnes pratiques qu'il incombe d'incarner ;

11. Reconnaître avoir pris connaissance des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en cas de violation de ces règles, notamment les mesures disciplinaires, les mesures d'annulation de contrats obtenus à la suite d'actes de corruption et de restitution de tous paiements y afférents ainsi que les sanctions pénales pouvant être prononcées par le juge en cas d'acte avéré de corruption.